

退職合意書

_____(以下「甲」という)と_____(以下「乙」という)
とは、雇用契約に関して、以下の通り合意する。

第1条（合意解約）

甲と乙は、当事者間の雇用契約を令和 ____ 年 ____ 月 ____ 日をもって、乙の自己都合により合意解約する。

第2条（離職理由）

甲は本件合意解約に関し、雇用保険の離職証明書の離職事由は、労働者の個人的な事情による離職で処理する。

第3条（賃金）

甲は乙に対し、賃金規程に基づく ____ 年 ____ 月分賃金満額を賃金支払日に支払う。

第4条（有給の買取り）

甲は乙に対し、 ____ 日分の有給休暇未消化分は、甲が 1 日につき ____ 円で買い上げ、前条の賃金に合算する。

第5条（退職金）

甲は乙に対して、退職金(____ 円)を令和 ____ 年 ____ 月 ____ 日までに乙の指定する下記口座に支払う。

銀 行 名

支 店 名

預 金 の 種 類 普 通 当 座

口座番号

口座名義人

第6条（退職経緯）

甲は、今後乙の不利益となる情報を開示せず、第三者から乙の退職原因を問われた場合は、「合意による円満退職」したことのみを告げるものとする。

第7条（秘密保持）

乙は、退職した後においても、甲の営業秘密や個人情報について開示、漏洩もしくは使用してはならない。また、甲の営業秘密や個人情報について記載・記録されている媒体の複製物及び関係資料等は、退職時にこれを甲に貴社にすべて返還し、在職中に不正に利用していないこと、及び現在は一切所持していないことを誓約する。

第8条（競業禁止）

乙は、退職の日から2年間、甲の承諾なく_____及び隣接の市町村、並びに_____及び隣接の市町村において次の行為を行なってはならない。事前の承諾なく本誓約書に違反した場合、如何なる訴追を受けても異議申し立てはできず、甲に損害を与えた場合は損害賠償を支払わなければならない。

- ①甲と競合関係にある会社等への就職、又は役員の就任
- ②甲と競合関係にある事業の自らの営業
- ③甲と競合関係となる新規事業の主導的な業務遂行
- ④甲の顧客を収奪すること
- ⑤甲に勤務する従業員の引き抜き行為

第9条（債権債務）

乙は、甲及びその関係者に対し、名目の如何を問わず、今後一切の請求及び申し立てを行わないものとし、本退職合意書に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

本合意書の証として本書を2通作成し、記名押印して各々1通を保管するものとする。

令和 年 月 日

甲 使用者

_____ ⑩

乙 住所

氏名 _____ ⑩